

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5539/2537

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท บุรพา เพชรบูรณ์ ไฮเต็ล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 678, มาตรา 880

ตามสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอ
บังคับของโจทก์เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมีมูล
หนี้สืบเนื่องมาจาก ช. ผู้เอาประกันภัยได้นำรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้ไปจอด
ในบริเวณโรงแรมของจำเลยซึ่งจำเลยในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบเพื่อความ
สูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ทรัพย์สิน ซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหาก
ได้พามาซึ่งเกี่ยวกับอายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังกล่าวตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 มีอายุความ 6 เดือนนับแต่คนเดินทาง
หรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น เมื่อเหตุการณ์ที่โจทก์รับประกันภัย
สูญหายเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2527 หลังเกิดเหตุ ช. ไปแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอา
ประกันภัยตามมาตรา 880 มาและยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหาย
ของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยจากจำเลย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2527 เกินกำหนด
เวลาหกเดือน คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526 โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากนางชวนพิศ ชินสมบูรณ์ ในวงเงิน 80,000 บาท ต่อมาในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย วันที่ 11 มีนาคม 2527 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา นางชวนพิศได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปฝากไว้กับจำเลยที่ลานจอดรถ และได้เข้าพักในโรงแรมจำเลย ต่อมาวันรุ่งขึ้นจึงทราบว่า รถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้สูญหายไป โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ขอชดเชยค่าเสียหายให้กับนางชวนพิศเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท ไปแล้วเต็มตามสัญญา โจทก์จึงรับช่วงสิทธิโดยผลของกฎหมายจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องรับผิดชอบในความสูญหายของทรัพย์สินซึ่งแขกผู้อาศัยได้พามาและจอดไว้ในบริเวณโรงแรมของจำเลยจึงต้องชดเชยราคาทรัพย์สินให้แก่โจทก์เป็นเงิน 80,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้ฟ้องภายในหกเดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาคพิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526 โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนม-0730 ปราจีนบุรี ไว้จากนางชวนพิศ ชินสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยมีกำหนดเวลา 1 ปี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าปราจีนบุรีเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามเอกสารหมาย จ.3 ต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2527 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ซึ่งอยู่ในอายุสัญญาประกันภัยนางชวนพิศกับพวก 1 คน ได้เข้าพักที่โรงแรม

บุรพาของจำเลยและนารยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไปจอดไว้ที่ลานจอดรถภายในบริเวณโรงแรม โดยลือกกฏญแจห้ามล้อคลัตช์ พวงมาลัยรถไว้ รุ่งขึ้นวันที่12 เดือนเดียวกันเวลาประมาณ 8.30 นาฬิกา นางชวนพิศกับพวกตื่นขึ้นมาดูรถ ปรากฏว่ารถได้สูญหายไป นางชวนพิศแจ้งต่อนางสาวทัศนีย์ จันทรพรหม พนักงานของจำเลย และไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจตรีเชาวลิต แสงวงพีชน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2527 โจทก์ได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าปราจีนบุรีผู้รับผลประโยชน์แทนผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัยเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.6

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์โดยอ้างเหตุหลายประการ และอ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 นั้น เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาอายุความเสียก่อน ตามสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับของโจทก์เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมีมูลหนี้สืบเนื่องมาจากนางชวนพิศผู้เอาประกันภัยได้นารยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้ไปจอดในบริเวณโรงแรมของจำเลย ซึ่งจำเลยในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมจะต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา ซึ่งเกี่ยวกับอายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือน นับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น"ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่โจทก์นำสืบว่า เหตุรถยนต์รับประกันภัยสูญหายเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2527 หลังเกิดเหตุนางชวนพิศไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน โจทก์รับช่วงสิทธิ

จากผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 มาและยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยจากจำเลยตามฟ้องเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2527 เกินกำหนดเวลาหกเดือน คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 678 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>